

imitandum **, uel adipiscendum. Quod propterea dictum est, ut hac diffinitione uolens a nolente discernetur. §. 1. Ex uoluntate itaque peccata procedunt, que libero mentis arbitrio et delinquendi^{11c} proposito committuntur. §. 2. Porro infirmitas alia est animi, alia carnis. Infirmitas animi est ignorantia; carnis infirmitas est¹² concupiscentia. Ex utraque autem infirmitate que procedunt imputantur ad penam. Unde de quibusdam ignorantibus dictum est¹³: „Si quis ignorat, ignorabitur.“ Tales¹⁴ erant illi, de quibus Christus ait¹⁵ apostolis: „Extra sinagogam facient uos, quia arbitrabuntur¹⁶ obsequium se prestare Deo.“ De eisdem etiam Apostolus¹⁷ scribit in epistola ad Romanos: „Testimonium illis perhibeo, quia zelum Dei habent, sed non secundum scientiam.“ Nullum tamen eorum in sua perfidia perseverantem hec ignorantia excusat. Ex carnis infirmitate procedunt que naturae languore fiunt, que, nisi imputarentur ad penam, nequaquam Apostolus lege carnis grauatus diceret: „Infelix¹⁸ ego homo, quis me liberabit de corpore mortis huius? etc.“ Siue ergo penes uoluntatem, siue penes infirmitatem¹⁹ peccata consistant, semper imputantur ad penam. §. 3. Cui sententiae illud Augustini de uera religione [c. 14.]²⁰ contrarium esse^{21d} uidetur: „Usque adeo peccatum uoluntarium malum est, ut nisi^{22e} sit uoluntarium nullo modo sit peccatum, et hoc quidem adeo manifestum est, ut nulla hinc doctorum paucitas, nulla indoctorum turba dissentiat.“ Quare aut negandum est peccatum committi, aut fatendum est cum^{23f} uoluntate committi. §. 4. Sed hoc non generaliter de omnibus peccatis intelligendum esse²⁴, idem Augustinus in 1. lib. retract. [cap. 13.]²⁵ ostendit, dicens: „Usque adeo peccatum uoluntarium malum est, ut nullo modo sit peccatum, si non sit uoluntarium. §. 5. Potest uideri falsa hec diffinitio; sed si diligenter excutitur^{26g}, inuenitur^{27h} uerissima²⁸ⁱ. Peccatum illud quippe cogitandum est, quod tantummodo peccatum est, non quod etiam^{29k} pena peccati. Quamuis et illa, que non immerito*** non uoluntaria peccata dicuntur, quia uel a nescientibus, uel coactis^{30l} perpetrantur, non omnino possint³¹ non uoluntaria dici.“ Idem in eodem [libro c. 15.]³²: „Diffinitio peccati, quam³³ diximus: Peccatum est uoluntas retinendi uel consequendi quod iustitia uetat^{34m} unde liberum est abstinere, propterea uerum³⁵ⁿ est, quia id diffinitum est, quod tantummodo peccatum est, non quod^{36o} etiam³⁷ pena peccati.“

C. I. Non sunt peccata uolentium, nisi nescientium.

Idem³⁸ in lib. [IV.] questionum, [qu. 24.
ad c. 15. Numerorum]^{39a}.

Merito queritur, que sunt^{40b} peccata^{41c} nolentium? utrum que a nescientibus committuntur, an etiam possit recte dici peccatum esse nolentis, quod facere compellitur? Nam et hoc contra uoluntatem^{42d} dici solet; sed utique uult⁴³ propter quod facit; tamquam si periurare^{44e} nolit, et^{45f} facit^{46*} cum uult⁴⁷ uiuere, si^{48g} quisquam, nisi fecerit, mortem minetur. Vult ergo facere, quia uult uiuere, et ideo non per se ipsum appetit^{49h}, ut falsum iuret, sed ut falsum iurando uiuat. Quod si ita est, nescio, utrum possint ista dici peccata nolentium, qualia hic dicuntur⁵⁰ explanda. Nam si diligenter inspicitur⁵¹ⁱ, forte ipsum peccare nemo uelit, sed propter aliud^{52k} quod uult^{53l} peccat. Omnes quippe homines, qui scientes faciunt quod non licet, uellent licere⁵⁴. Usque⁵⁵ adeo ipsum peccare nemo appetit propter hoc

ipsum⁵⁶, sed propter illud, quod ex eo consequitur. Hec si ita se habent, non sunt peccata nolentium, nisi nescientium, que discernuntur a peccatis uolentium.

[C. II.]

Dig. tit. de iniuriis, [I. 3.]^{57*}

Illud relatum pereque est, eos, qui iniuriam pati possunt, et facere posse. Sane sunt quidam, qui facere non possunt, ut puta furiosus, et impubes, qui doli capax non est. Namque hi pati iniuriam solent, non facere. Cum enim iniuria ex affectu facientis consistat, consequens erit dicere, hos, siue pulsant siue conuiciantur, iniuriam facisse non uideri. Itaque pati quis iniuriam, etiamsi non sentiat, potest; facere uero^{58a} nemo, nisi qui scit se iniuriam facere, etiam si^{59b} nesciat cui faciat. Quare si quis per iocum⁶⁰ percutiat, aut dum certat, iniuriam non tenetur. Si quis liberum hominem ceciderit, dum putat serum suum, in ea causa est, ne iniuriarum teneatur.

Gratian. Ut⁶¹ itaque, ex premissis apparet, siue ex uoluntate siue ex infirmitate peccata procedant, palam est illa imputari. Sed carnis infirmitas dupliciter intelligitur. Est enim languor naturae, qui carnis concupiscentia appellatur, que uerius animae infirmitas dici potest, sed ideo carnis infirmitas dicitur, quia accidit⁶² animae ex coniunctae carnis corruptione^{63c}. Porro alia est infirmitas, que proprie carnis dicitur, qua (elementorum seu humorum concordia turbata) caro ipsa afficitur, et tandem dissoluitur. §. 1. Similiter animi infirmitas duplex est: una, que uicium appellatur, qua anima a Deo separatur, ut est ira, odium, et alia huiusmodi; alia infirmitas animae^{64d}, que, cum ipsa non sit peccatum, est tamen pena⁶⁵, et causa peccati, ut est obliuio et ignorantia. Furor autem, cum non sit peccatum, est tamen pena peccati, ut febris et ceterae passionnes, quas proprie carnis dicimus esse, quarum motus, id est ea⁶⁶, que illis perturbantibus fiunt, nulli imputantur ad penam. §. 2. Sed obicitur de Lamech, qui, cum cecus esset, Cain interfecit, nec eum excusauit cecitatis infirmitas. Unde dictum est⁶⁷: „Septuplum ultio dabitur de Cain; de Lamech^{68e} septuagies septies.“ Sed cecitas ignorantiae similis est. §. 3. Ex utraque enim quedam fiunt, que imputantur, quedam uero que^{69f} minime. Cecus namque, si debitum suae uxorī se credens reddere alienam polliuit, non est reus adulterii. Si autem ludo, uel exercitatione uirium, uel uenatione iaculum mittens aliquem⁷⁰ perimat, quia ab eo hoc penitus debet esse alienum, homicidii reus habetur. Mens uero alienata furore, cum sui corpus non sit, eorum, que admittit, reatum non contrahit, quia facultatem deliberandi non habuit. Unde pupillo et furioso in maleficiis subuenitur, ut non eis imputetur ad penam que ex mentis deliberatione non processerunt^{71**}. Quod non solum humanis, sed etiam diuinis legibus noscitur adprobatur.

Ait enim Augustinus de paruulis [in lib. de fide ad Petrum Diaconum, cap. 30.]⁷²:

[C. III.]

„Firmissime tene et nullatenus dubites, exceptis illis, qui pro nomine Christi suo sanguine baptizantur, nullum hominem accepturum uitam eternam, qui non hic a malis suis fuerit per penitentiam fidemque conuersus, et per sacramentum fidei et penitentiae, id est per baptismum⁷³, liberatus; et maioribus quidem

EDITIO ROMANA.

Causa XV. Quest. I. c) delinquentis d) esse: deest e) si non f) cum: deest g) discutiatur h) inuenietur i) esse uerissima k) est etiam l) a coactis m) vetat et n) vera o) quod est — c. 1. a) in: deest b) sint c) ipsa peccata d) volunt. facere e) peierare f) quod tamen g) si scilicet h) appetendo i) consideratur k) aliud fit l) vult qui — c. 2. a) uero: deest b) etsi c) ex corruptae carnis coniunctione d) animi e) Lamech uero f) que: deest

NOTATIONES CORRECTORUM.

** Imitandum. Apud B. Augustinum in lib. de duabus animabus et in lib. 1. retractationum legitur: amittendum; ob glossam tamen non est mutatum, sed sublata est priori loco vox: imitandum, quae abest etiam a manuscriptis Gratiani codicibus. Nam in vulgatis erat: ad aliquid imitandum uel non imitandum.

*** Non immerito. In libris B. Augustini impressis legitur: immerito. [nec tamen in Ed. Maur.]

Causa XV. Quest. I. 11) Codd. coll. o. 12) est ex: BF; eius: CG; ex eius: EH 13) I. Cor. c. 14. v. 38. 14) Tales enim: EGH 15) Ioann. c. 16. v. 2. 16) arbitrantur: CG 17) Rom. c. 10. v. 2. 18) Rom. c. 7. v. 24. 19) add.: carnis: EGH 20) no. 27.: Ed. Maur. 21) Codd. coll. o. 22) Codd. coll. o. pr. C 23) Codd. coll. o. 24) est: AEH 25) no. 5. Ed. Maur. 26) Codd. coll. o. 27) Codd. et Edd. coll. o. 28) ib. 29) Codd. coll. o. 30) ABCF 31) possunt sine uoluntate committi: orig. 32) ib. no. 4. 33) qua: orig. 34) Codd. et Edd. coll. o. 35) ABCDF 36) Codd. et Edd. coll. o. 37) et.: deest: EGH || can. 1. 38) Unde Augustinus: EGH 39) Codd. coll. o.; ad c. 15. v. 24—29. Numer. — Ans. XI. 155. 40) CDF Edd. coll. o. Ans. 41) Codd. et Edd. coll. o. Ans. 42) ib. 43) add.: idem: Ed. Bas.; id: Edd. uell. 44) Codd. coll. o. pr. G 45) Codd. coll. o. orig. Ans. 46) add.: eum: Edd. coll. o. pr. Bas. Par. Lugd. 47) add.: eum: Edd. coll. o. pr. Bas. Par. Lugd. 48) Codd. et Edd. coll. o. orig. Ans. 49) Codd. et Edd. coll. o. 50) add.: peccata: CEG Edd. coll. o. 51) Codd. et Edd. coll. o.; consideratur: orig. 52) Codd. et Edd. coll. o. Ans. 53) ib. 54) add.: facere: H Edd. coll. o. 55) atque: Ans. 56) add.: peccare: ib. || can. 2. 57) f. 3. (47. 10.). in Codd. coll. o. canon cum anteced. cohaeret 58) Codd. et Edd. coll. o. 59) Codd. coll. o. orig. 60) add.: illum: CD Edd. coll. o. 61) ut: deest: EGH 62) accedit: ib. 63) Codd. coll. o. pr. A (conditione); — Corr. 64) Codd. coll. o. 65) add.: peccati: EGH 66) illa: AC 67) Gen. c. 4. v. 15. 68) ABEFGH 69) ABCDF 70) alium: EGH 71) hoc loco in B exstant uerba canonis II. || can. 3. 72) c. 30. no. 73. Ed. Maur. — Ivo Decr. I. 30.; — in Codd. coll. o. hic canon ad Gratiani pertinet dictum. 73) bapt. fidel: EGH